友邦人寿[2022]失能收入损失保险 090 号

请扫描以查询验证条款

友邦附加全残团体失能收入损失保险

第一条　　附加合同的订立和构成

《友邦附加全残团体失能收入损失保险》合同（以下简称本附加合同），依其所附加于的团体主保险合同（以下简称主合同）投保人的申请，经本公司同意而订立。主合同的条款也适用于本附加合同。若主合同的条款与本附加合同的条款互有冲突，则以本附加合同的条款为准。

第二条　　保险责任

在本附加合同有效期内，若被保险人发生**全残**（释义一），则本公司将于全残被确认之日起，按约定的基本保险金额、给付方式和给付期限给付全残失能收入保险金予被保险人，给付方式和期限由投保人在投保时与本公司约定并在保险合同上载明。

若被保险人身故，本公司将停止给付全残失能收入保险金。

被保险人因全残开始领取保险金后，本公司仍有权要求被保险人提供其持续全残证明或进行体检。若被保险人不能提供其持续全残证明或经体检证实不符合全残条件的，本公司将停止给付全残失能收入保险金。

第三条　　责任免除

因下列情形之一导致被保险人全残的，本公司不承担给付全残失能收入保险金的责任：

（1）　在保单生效之前被保险人已患有的且已知晓的有关疾病或症状；

（2）　投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害；

（3）　被保险人自杀、自残，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外；

（4）　被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施；

（5）　先天性疾病、遗传性疾病及精神疾病；

（6）　被保险人未经医师处方注射、吸食、服用毒品（释义二）或处方药品；

（7）　被保险人酒后驾驶（释义三）、无合法有效驾驶证驾驶（释义四），或驾驶无有效行驶证（释义五）的机动车，驾驶证被当地交通管理部门暂扣期间；

（8）　被保险人以职业运动员身份参加的运动；或参与可获得报酬的运动；或者参加以下项目的竞赛、表演或专业训练：赛马、马术、马球、机动车、自行车、赛艇、滑板、冲浪、滑水、跳水、潜水、跳高滑雪、雪橇、滑冰、冰球、拳击、武术、摔跤；或参加攀岩、攀登海拔 3500 米以上山峰、滑翔翼、气球驾驶、跳伞、空中飞行（不包括以乘客身份乘坐作为公共交通工具的民航班机）、蹦极跳；或参加洞穴、极地、沙漠、火山、冰川等探险和考察；

（9）　核爆炸、核辐射、核污染、战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱；

除上述责任免除款项外，本附加合同还有一些免除本公司责任的条款，详见 “第十一条 明确说明与如实告知”、“第十三条 保险事故通知”、“第十六条 释义”中加粗的内容。

第四条　　保险合同成立与生效

投保人提出保险申请、本公司同意承保，本附加合同成立。

合同生效日期在保险单上载明。

第五条　保险期间及续保

本附加合同不保证续保。

本附加合同的保险期间自本附加合同生效日起至主合同的保险期间届满日止。若本附加合同与主合同同时投保，则本附加合同的保险期间为一年；若投保人于主合同有效期内申请附加本附加合同，则本附加合同的保险期间将短于一年。

保险期间届满，投保人可向本公司申请投保本产品，若本公司同意并已收取该保险费，则进入下一保险期间。

第六条　投保人解除合同的手续

投保人可于本附加合同有效期内申请解除本附加合同，需填写解除合同申请书并向本公司提供下列资料：

（1）保险合同；

（2）投保人的营业执照或其他相关证明材料。

自本公司收到解除合同申请书时起，本附加合同终止。本公司自收到解除合同申请书之日起三十日内向投保人退还**未满期净保险费**（释义六）。

第七条　附加合同效力的终止

发生下列情况之一时，本附加合同终止：

(1) 投保人向本公司申请解除本附加合同；

(2) 保险期间届满；

(3) 本附加合同所附加于的主合同效力终止；

(4) 本附加合同因其他条款所列情况而终止。

注：在第（1）项所提及的情况下，本公司根据本附加合同终止日计算并退还投保人未满期净保险费。

第八条　被保资格的丧失或终止

一、在本附加合同有效期内，被保险人的被保资格将根据主合同的约定而丧失或终止。

二、若被保险人的被保资格丧失或终止，则本附加合同项下的被保险人将不再包含该被保险人，本公司将退还本附加合同项下该被保险人的**未满期保险费**（释义七）。

第九条　基本保险金额

本附加合同的各被保险人对应的基本保险金额载于本附加合同的保险单上。

若该金额按本附加合同其他条款或批注的修正而发生变更，则以变更后的金额为该被保险人对应的基本保险金额。

第十条　保险费的支付

本附加合同的保险费一次性支付。

第十一条 明确说明与如实告知

订立本附加合同时，本公司应向投保人说明本附加合同的内容。对保险条款中免除本公司责任的条款，本公司在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明，未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

本公司就投保人和被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。

如果投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响本公司决定是否同意承保或者提高保险费率的，本公司有权解除本附加合同；但若上述未如实告知情况仅对某被保险人是否应获得被保资格产生影响的，本公司仅有权终止该被保险人的被保资格。

如果投保人故意不履行如实告知义务且对本公司决定是否同意承保足以产生影响的，对于本附加合同解除前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，并不退还保险费。

如果投保人故意不履行如实告知义务且仅对某被保险人是否应获得被保资格产生影响的，对该被保险人于被保资格终止前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，并不退还对应的保险费。

如果投保人因重大过失未履行如实告知义务且对本公司决定是否同意承保足以产生影响，从而对保险事故的发生也有严重影响的，对于本附加合同解除前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，但应当退还保险费。

如果投保人因重大过失未履行如实告知义务且仅对某被保险人是否应获得被保资格产生影响，从而对该被保险人保险事故的发生有严重影响的，对该被保险人于被保资格终止前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，但应当退还对应的保险费。

本公司在合同订立时已经知道投保人未如实告知情况的，本公司不得解除合同及终止被保险人的被保资格；发生保险事故的，本公司承担给付保险金的责任。

第十二条 本公司合同解除权的限制

前条规定的合同解除权，自本公司知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。

第十三条 保险事故通知

投保人或被保险人在知道保险事故后应当在十日内通知本公司。

如果投保人或被保险人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，本公司对无法确定的部分，不承担给付保险金的责任，但本公司通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响本公司确定保险事故的性质、原因、损失程度的除外。

第十四条 保险金申请

在申请全残失能收入保险金时，**申请人**（释义八）须填写保险金给付申请书，并提供下列证明和资料：

（1）被保险人的有效身份证件；

（2）二级或二级以上**医院**（释义九）或司法鉴定机构所出具的与全残有关的证明或资料；或者其他本公司认可的全残证明材料；

（3）所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关的证明和资料。

以上证明和资料不完整的，本公司将及时一次性通知申请人补充提供有关证明和资料。

第十五条 保险金给付

本公司在收到保险金给付申请书及合同约定的证明和资料后，将在五日内作出核定；情形复杂的，在三十日内作出核定。

对属于保险责任的，本公司在与受益人或被保险人达成给付保险金的协议后十日内，履行给付保险金义务。

本公司未及时履行前款规定义务的，除支付保险金外，应当赔偿受益人或被保险人因此受到的损失。

对不属于保险责任的，本公司自作出核定之日起三日内向受益人或被保险人发出拒绝给付保险金通知书并说明理由。

本公司在收到保险金给付申请书及有关证明和资料之日起六十日内，对给付保险金的数额不能确定的，根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；本公司最终确定给付保险金的数额后，将支付相应的差额。

第十六条 释义

一、全残：

全残：指被本附加合同所称全残，是指被保险人在保险期间内，发生下列情况之一者：

1. 双目永久不可逆（注 1）失明（注 2）；
2. 两上肢腕关节以上或两下肢踝关节以上缺失；
3. 一上肢腕关节以上及一下肢踝关节以上缺失；

4. 一目永久不可逆失明及一上肢腕关节以上缺失；
5. 一目永久不可逆失明及一下肢踝关节以上缺失；
6. 四肢关节机能永久不可逆丧失（注 3）；
7. 咀嚼、吞咽机能永久不可逆丧失（注 4）；
8. 中枢神经系统机能或胸、腹部脏器机能极度障碍，终身不能从事任何工作，为维持生命必要的日常生活活动，全需他人扶助（注 5）。

注：

1、永久不可逆是指自疾病确诊或意外伤害发生之日起，经过积极治疗 180 天后，仍无法通过现有医疗手段恢复。

2、失明包括眼球缺失或摘除、或不能辨别明暗、或仅能辨别眼前手动者。最佳矫正视力低于国际标准视力表 0.02，或视野半径小于 5 度，并由三级或以上医院的眼科医师出具医疗诊断证明。

3、关节机能的丧失是指关节永久完全僵硬、或麻痹、或关节不能随意识活动。

4、咀嚼、吞咽机能的丧失是指由于牙齿以外的原因引起器质性障碍或机能障碍，以致不能做咀嚼、吞咽运动，除流质食物外不能摄取或吞咽的状态。

5、为维持生命必要的日常生活活动，全需他人扶助是指以下六项基本日常生活活动，均不能自理，需要他人帮助：

（1）穿衣：自己能够穿衣及脱衣；
（2）移动：自己从一个房间到另一个房间；
（3）行动：自己上下床或上下轮椅；
（4）如厕：自己控制进行大小便；
（5）进食：自己从已准备好的碗或碟中取食物放入口中；
（6）洗澡：自己进行淋浴或盆浴。

二、毒品：指中华人民共和国刑法规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品，但不包括由医生开具并遵医嘱使用的用于治疗疾病但含有毒品成分的处方药品。

三、酒后驾驶：指经检测或鉴定，发生事故时车辆驾驶人员每百毫升血液中的酒精含量达到或超过一定的标准，公安机关交通管理部门依据《道路交通安全法》的规定认定为饮酒后驾驶或醉酒后驾驶。

四、无合法有效驾驶证驾驶：指下列情形之一

（1）没有取得驾驶资格；
（2）驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆；
（3）持审验不合格的驾驶证驾驶；
（4）持学习驾驶证学习驾车时，无教练员随车指导，或不按指定时间、路线学习驾车。

五、无有效行驶证：指下列情形之一

（1）机动车被依法注销登记的；
（2）未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。

六、未满期净保险费：在本附加合同终止的情况下，未满期净保险费按以下方式计算：
当期保险费×（1－25%）×（1－该保险费所保障的已经过日数÷该保险费所保障的日数），其中经过日数不足一日的按一日计算。

七、未满期保险费：在被保险人被保资格丧失或终止的情况下，未满期保险费按以下方式计算：
当期保险费×（1－该保险费所保障的已经过日数÷该保险费所保障的日数），其中经过日数不足一日的按一日计算。
但在被保险人因非正常工作而丧失被保资格的情况下，未满期保险费应自该被保险人被保资格终止日开始计算。

八、申请人：指本附加合同的被保险人或法律规定享有保险金请求权的人。

九、医院：指符合下列所有条件的机构，
（1）拥有合法经营执照；
（2）设立的主要目的是为向受伤者和患病者提供留院治疗和护理服务；
（3）有合格的医生和护士提供全日二十四小时的医疗和护理服务；
作为康复医院、诊所、护理、疗养、戒酒、戒毒或类似的医疗机构均不属于本附加合同的医院范围。

（此页内容结束）